

1501547-16.2021.8.26.0535

Classe: Ação Penal - Procedimento Ordinário

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: PRISCILA DEVECHI FERRAZ MAIA

Comarca: Guarulhos

Foro: Foro de Guarulhos

Vara: 5ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 29/06/2022

... admitiu que estava no tráfico; Que diante dos fatos conduziram o indivíduo a esta Unidade Policial para trabalhos de Polícia Judiciária (fls. 06/07).

Em juízo, o policial militar ERIK RUBIO SANTOS LOPES recordou-se do acusado de uma ocorrência de tráfico. Relatou que no dia realizava o patrulhamento, quando avistou o réu encostado em um muro. Ao ver a viatura, o réu ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Guarulhos

Foro de Guarulhos

5ª Vara Criminal

Rua José Maurício, 103, Guarulhos-SP - cep 07011-060

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às 17h00min

1501547-16.2021.8.26.0535 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

1501547-16.2021.8.26.0535

Classe - Assunto:

Ação Penal - Procedimento Ordinário - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência, Comunicação de Prisão em Flagrante - 2153805/2021 - 04º D.P. GUARULHOS, 18359004 - 04º D.P. GUARULHOS, 2781/21/212 - 04º D.P. GUARULHOS, 2153805 - 04º D.P. GUARULHOS

Autor:

Justiça Pública

Indiciado:

VINICIUS ALBERTO DOS SANTOS SANTANA

Réu Preso

Tramitação prioritária

Juiz(a) de Direito: Dr(a). PRISCILA DEVECHI FERRAZ MAIA

Vistos.

VINICIUS ALBERTO DOS SANTOS SANTANA, qualificado nos autos, foi denunciado como incurso no artigo 33, caput, da Lei n.º 11.343/06, porque, segundo a denúncia, no dia 07 de junho de 2021, por volta das 15h55min, na Rua Manoel Viana de Souza, 68, Jardim Maria do Carmo, Pimentas, nesta cidade e comarca de Guarulhos, mantinha em depósito, para fins de tráfico, 37 porções de cocaína, com massa líquida de 13,5 gramas e 79 porções de maconha, com massa líquida de 134,24 gramas (cf. laudo de constatação de fls. 14/18) (fls. 85/86).

Acompanha a denúncia o inquérito policial (fls. 01/59).

Em 08 de junho de 2021, na audiência de custódia do Foro Plantão - 44ª CJ - Guarulhos, foi concedido o benefício da Liberdade Provisória cumulado com as

medidas cautelares para o acusado (fls. 39/43).

Em 24 de janeiro de 2022, foi decretada a prisão preventiva do acusado Vinicius (fls. 87/88).

Devidamente notificado (fl. 109), o acusado ofereceu defesa preliminar, com rol de testemunhas comuns (fls. 113/114).

A denúncia foi recebida em 27 de maio de 2022 (fls. 115/118).

Nesta data, na audiência virtual de instrução, interrogatório, debates e julgamento foi ouvida uma testemunha comum. Em seguida, foi colhido o interrogatório do réu.

Encerrada a instrução criminal, nada foi requerido pelas partes na fase do artigo 402 do CPP.

Ao final, as partes se manifestaram em alegações finais.

É O RELATÓRIO.

DECIDO.

A ação penal é procedente.

A materialidade delitiva restou demonstrada pelo auto de prisão em flagrante (fls. 01/02), boletim de ocorrência (fls. 03/05), auto de exibição e apreensão (fl. 10), fotografias (fls. 19/21), laudo de constatação provisória (fls. 22/26), laudos periciais de exame de peça, fotografiação, descrição (fls. 68/70, fls. 101/103 e fls. 104/106), laudo de exame químico-toxicológico (fls. 147/148), dando conta de que a substância apreendida se tratava de COCAÍNA e TETRAHIDROCANNABINOL (THC), bem como pela prova oral trazida aos autos.

A autoria também é segura e aponta para o acusado, senão, vejamos.

O acusado VINICIUS ALBERTO DOS SANTOS SANTANA, em solo policial, exerceu seu direito de defesa de ficar em silêncio, desejando se manifestar somente perante a autoridade judiciária (fl. 08). Em juízo, confessou a prática delitiva, alegando que começou a traficar em razão de estar enfrentando dificuldades financeiras por ter perdido o trabalho.

A confissão do acusado foi corroborada pelas demais provas colhidas na fase judicial, produzida sob o manto do contraditório e da ampla defesa.

Os policiais militares CAUA CURSINO e ERIK RUBIO SANTOS LOPES, em sede extrajudicial, em depoimentos semelhantes, narraram que estavam patrulhando de rotina pela Rua José Américo Pereira, quando avistaram um indivíduo encostado no muro que, ao avistar a guarnição saiu correndo, sendo logo abordado pelo local dos fatos, na revista pessoal foi encontrado em poder do indivíduo, que foi identificado como sendo Vinícios Alberto dos Santos Santana, uma importância de R\$ 86,00 (oitenta e seis reais), conduzindo-o de volta ao local onde ele estava antes de começar a correr, foi localizado dentro de um buraco de bloco na parede do muro onde ele estava encostado uma sacola plástica preta, contendo entorpecentes, 37 invólucros contendo pó branco semelhante a maconha e 79 invólucros contendo erva, semelhante a maconha, bem como um aparelho celular, da marca Alcatel. Indagado, Vinícios, admitiu que estava no tráfico; Que diante dos fatos conduziram o indivíduo a esta Unidade Policial para trabalhos de Polícia Judiciária (fls. 06/07).

Em juízo, o policial militar ERIK RUBIO SANTOS LOPES recordou-se do acusado de uma ocorrência de tráfico. Relatou que no dia realizava o patrulhamento, quando avistou o réu encostado em um muro. Ao ver a viatura, o réu empreendeu fuga, porém foi detido. Em revista pessoal foi localizada certa quantia em dinheiro. Ao retornar ao local inicial onde teriam visto o réu, localizaram uma sacola com entorpecentes escondido em um buraco do muro. Questionado, o réu admitiu estar traficando. Negou conhecer o acusado. Disse que o local já era um ponto de tráfico conhecido.

Vale anotar que se trata de matéria superada toda e qualquer alegação visando abalar a credibilidade dos funcionários da polícia pelo simples fato de terem participado das diligências ou mesmo em razão, pura e singelamente, da função que exercem.

Interessante à colação de alguns julgados a respeito, dentre tantos outros:

“PROVA - Os Agentes Policiais são detentores da mesma presunção de idoneidade de

todo cidadão, do que decorre credibilidade de suas afirmações em Juízo, sob juramento, quando prestam depoimentos como testemunhas, sendo certo que, não tendo os Milicianos qualquer razão para acusarem levianamente o réu, não há também justificativa para ter como inidôneas suas palavras, tão-só e exclusivamente por serem Policiais” (Tribunal de Alçada Criminal de São Paulo - Apelação nº 1.125.285/6, Julgado em 10/12/1.998, 7ª Câmara, Relator: S. C. Garcia, RJTACRIM 42/215).

“PROVA. DEPOIMENTO DE POLICIAL. AUSÊNCIA DE FATO OU INFORMAÇÃO DOS QUAIS SE POSSA INFERIR O INTERESSE EM PREJUDICAR O RÉU. ACOLHIMENTO. NECESSIDADE: - OS DEPOIMENTOS PRESTADOS POR POLICIAIS DEVEM SER ACEITOS QUANDO NÃO TROUXER, O RÉU, AOS AUTOS, QUALQUER FATO OU INFORMAÇÃO DOS QUAIS SE POSSA INFERIR O INTERESSE DAQUELES EM PREJUDICÁ-LO” (Tribunal de Alçada Criminal de São Paulo -APELAÇÃO Nº 1.049.549 - DATA JULG.: 02/04/1.997 - RELATOR: A. C. MATHIAS COLTRO - 6ª CÂMARA).

“Conforme entendimento desta Corte, o depoimento de policiais responsáveis pela prisão em flagrante do acusado constitui meio de prova idôneo a embasar o édito condenatório, mormente quando corroborado em Juízo, no âmbito do devido processo legal. Precedentes.3. Habeas corpus não conhecido.” (HC 236.105/SC, Rel. Ministro Jorge Mussi, STJ, Quinta Turma, julgado em 05/06/2014, DJe 12/06/2014).

“Apelações - Tráfico de drogas - Recursos da defesa e da acusação. Apelos defensivos - Pedido de absolvição por falta de provas - Não acolhimento - Materialidade e autoria comprovadas - Corréus que apresentaram versões contraditórias, rechaçadas pelos depoimentos harmônicos dos policiais militares, uníssonos durante toda a persecução penal - Depoimentos de policiais constituem meio de prova idôneo, mormente quando ausente dúvida sobre a imparcialidade (...)” (Apelação nº 0000179-03.2017.8.26.0530, TJSP, 8ª Câmara de Direito Criminal, rel. Des. Juscelino Batista, j. 20.05.2021).

Pois bem, diante da confissão do acusado, acrescida dos depoimentos seguros e harmônicos dos policiais militares ouvidos na fase policial e em juízo, é de se reconhecer que restou demonstrado, à saciedade, que VINICIUS mantinha em depósito os entorpecentes apreendidos, não prevalecendo eventual tese defensiva de absolvição por insuficiência probatória.

Note-se que não há qualquer razão para duvidar dos depoimentos dos policiais que participaram da ocorrência, os quais não conheciam o acusado e, portanto, não teriam motivos para atribuir-lhe falsamente a prática de crime tão grave, não tendo a defesa trazido qualquer dado concreto que faça concluir pelo contrário.

Além da certeza quanto ao envolvimento do acusado com os entorpecentes apreendidos, também não há dúvidas de que as substâncias se destinavam ao tráfico, diante da natureza e quantidade das drogas apreendidas (37 porções de cocaína, com massa líquida de 13,5 gramas e 79 porções de maconha, com massa líquida de 134,24 gramas), da forma como estavam embaladas, das circunstâncias que envolveram a prisão, com a apreensão de certa quantia em dinheiro, além do réu ter admitido judicialmente a traficância.

De mais a mais, “para caracterização do tráfico de entorpecentes não é indispensável a prova do ato de comércio, podendo ser ele deduzido de elementos variados como as circunstâncias da prisão, a quantidade de entorpecente, o local da infração etc.” (TJRJ AC 1.327/92 Rel. Adolphino A. Ribeiro RDTJRJ 20/310). No mesmo sentido: “Não é indispensável a prova efetiva do tráfico para a formação de um juízo de certeza, pois tal convencimento pode resultar satisfatoriamente comprovado pelo conjunto de indícios e circunstâncias que cercam o agente envolvido (TJSP “RT” 729/542), ou seja, não se exige prova flagrancial do comércio ilícito” (TJDF AC 13.847/94 Rel. Pingret de Carvalho DJU 3, 3.8.94, p. 8745).

Insta consignar ainda que o delito de tráfico de drogas, previsto no artigo 33 da Lei n.º 11.343/2006, possui tipo multinuclear ou de ação múltipla, visto que a prática de quaisquer dos verbos nucleares do tipo é suficiente para a consumação do delito.

Oportuno lembrar que: “o crime de tráfico de entorpecentes compreende dezoito ações identificadas pelos diversos verbos ou núcleos do tipo, em face do que tal delito se consuma com a prática de qualquer delas, eis que delito de ação múltipla ou misto alternativo” (STJ; HC 27704/MS; Sexta Turma; Min. Rel. Hamilton Carvalhido; J. em 09/05/2006).

Na mesma linha, é o entendimento recente:

“PENAL E PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ALEGAÇÃO DE TRÁFICO DE DROGAS. PRETENSÃO DE DESCLASSIFICAÇÃO PARA O DELITO DE PORTE DE DROGAS PARA CONSUMO PRÓPRIO. REVOLVIMENTO DE CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. SÚMULA N. 7/STJ. IMPOSSIBILIDADE. DOSIMETRIA. NATUREZA E QUANTIDADE DAS DROGAS APREENDIDAS. EXASPERAÇÃO DA PENA_BASE. ART. 42, DA LEI N. 11.343/2006. FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA E IDÔNEA. MAJORANTE DO ART. 40, INCISO III, DA LEI N. 11.343/2006. DELITO PRATICADO NAS IMEDIAÇÕES DE ESTABELECIMENTOS DE ENSINO E DE IGREJA. AFASTAMENTO. INVIABILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. (...) 2. Ademais, é firme a jurisprudência desta Corte Superior de Justiça no sentido de que o art. 33, caput, da Lei n. 11.343/2006 trata de delito de ação múltipla, que se consuma com a prática de qualquer dos verbos nele descritos, inclusive trazer consigo, sendo prescindível a comprovação da finalidade de comercialização. Precedentes. (...) 8. Agravo regimental não provido” (AgRg no AREsp 1846368/SP, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 18/05/2021, DJe 24/05/2021) (Grifei).

E ainda: “considera-se consumado o tráfico quando evidenciada o estado de flagrância em quaisquer de seus núcleos, ou seja, no momento da importação ou exportação, do depósito ou do transporte, de trazer consigo ou da guarda do entorpecente.” (STJ; HC 34374/MS, Min. Gilson Dip; Quinta Turma; DJ 01/07/2004) (Grifei).

Desta feita, provada a materialidade e autoria delitiva, bem como estando caracterizada sua culpabilidade, a tipicidade dos fatos, além da antijuridicidade de seu comportamento, é de rigor a condenação do acusado, nos exatos termos da denúncia, até porque as teses fáticas levantadas pelas Defesas em suas alegações finais não prosperaram, eis que desguarnecidas de elementos probatórios relevantes a escorá-las, além de confrontarem com os demais elementos probantes produzidos, que formam um contexto harmônico e coerente, robusto o bastante a ensejar a formação da convicção no sentido condenatório.

Passo à dosagem das penas.

Na aplicação das penas, na primeira fase, verifico que o réu é tecnicamente primário (certidão estadual de distribuições criminais de fls. 140/141) e cometeu o crime nas condições normais previstas no tipo penal, razão pela fixo a pena-base no mínimo legal, ou seja, 5 (cinco) anos de reclusão e 500 (quinhentos) dias-multa. A quantidade de entorpecente apreendido será considerada na terceira fase de aplicação da pena.

Na segunda fase, conquanto presente a atenuante da confissão espontânea, deixo de reduzir suas penas, eis que já fixadas no mínimo legal (Súmula nº 231 do STJ). Ausentes circunstâncias agravantes a serem observadas.

Na terceira etapa, ausentes causas de aumento de pena a serem consideradas. Possível, por outro lado, a aplicação do redutor previsto no artigo 33, § 4º, da Lei nº 11.343/06.

Com efeito, o acusado é tecnicamente primário. Nada há nos autos que possa indicar que ele se dedique a atividades criminosas ou que integre organização desta natureza. Ele preenche, deste modo, todos os requisitos exigidos pelo citado dispositivo legal.

O réu responde a processo criminal em razão da prática do mesmo crime, tendo inclusive sido condenado em segundo grau, cuja a decisão ainda não transitou em julgado. Essa condenação, contudo, se refere a fato posterior ao apurado nestes autos e, por isso, não pode obstar o reconhecimento do tráfico privilegiado. Frise-se que a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de que de que “[a] negativa da minorante do tráfico privilegiado com fundamento em

condenação por fato posterior ao apurado nos presentes autos constitui flagrante violação ao art. 33, §4º, da Lei 11.343/06" (AgRg no AREsp 1899869/SP, Rel. Ministro Olindo Menezes (Desembargador convocado do TRF 1ª Região), Sexta Turma, julgado em 23/11/2021, DJe 29/11/2021).

Nesse passo, de rigor a aplicação da minorante estabelecida no artigo 33, § 4º, da Lei de Drogas.

Não é possível, contudo, a aplicação do redutor em seu grau máximo. O acusado tinha em seu poder cocaína, droga de alto poder viciante e elevada nocividade. Soma-se a isso o fato de terem sido apreendidas drogas de mais de um tipo. Assim, levando em consideração a natureza e variedade das drogas, reduzo a pena de 1/2 (metade), fixando-a em definitivo, em 2 (dois) anos e 6 (seis) meses de reclusão e 250 (duzentos e cinquenta) dias- multa.

O valor do dia-multa, ante a ausência de dados nos autos quanto à situação econômica do réu, será calculado no seu valor unitário mínimo, devidamente atualizado, conforme o prescrito no artigo 38 e seus parágrafos da Lei 6368/76. (O art. 38 da Lei Antitóxicos não foi derogado pela reforma penal de 1984 - TJSP, Tacrim 147.227, Rel. Des. Dante Busana, JTJ, 150/288).

Diante da quantidade da pena imposta, fixo o regime ABERTO para o início do cumprimento da pena.

A despeito da quantidade da pena e do réu ser tecnicamente primário, entendo inadequada a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos, isso porque quinze dias após ser preso no presente processo, o réu voltou a delinquir praticando o mesmo crime, o que é incompatível com a aplicação de penas alternativas., ademais

Por fim, diante do encerramento da instrução e do regime imposto, se mostra desnecessária a manutenção da prisão cautelar, razão pela qual reconheço o direito de recorrer em liberdade.

Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE a ação penal para o fim de CONDENAR VINICIUS ALBERTO DOS SANTOS SANTANA, qualificado nos autos, por infração ao artigo 33, caput e §4º, da Lei n.º 11.343/06, ao cumprimento de 2 (DOIS) ANOS e 6 (SEIS) MESES DE RECLUSÃO, em regime inicial ABERTO, além do pagamento de 250 (DUZENTOS E CINQUENTA) DIAS-MULTA, fixados no mínimo legal.

O réu poderá apelar em liberdade. Expeça-se alvará de soltura clausulado.

Condeno o réu ao pagamento das custas processuais. Defiro ao acusado os benefícios da Assistência Judiciária Gratuita. Insta consignar que cobrança da taxa estará extinta decorridos cinco anos do trânsito em julgado da sentença. Antes, porém, fica suspensa a exigibilidade da cobrança, salvo comprovado que o acusado tem condições de pagá-la, sem prejuízo de seu sustento, nos termos do artigo 98, § 3º, do C.P.C..

Considerando-se a relação do dinheiro apreendido (auto de exibição e apreensão de fls. 10) com o tráfico ilícito de entorpecente, determino o seu perdimento em favor da União, autorizando a transferência dos valores para a conta bancária especial mantida pela Secretaria Nacional Antidrogas. Com o trânsito em julgado da sentença, oficie-se à autoridade policial a fim de que providencie a sua transferência, imediatamente.

Oportunamente, após o trânsito em julgado desta decisão, tomem-se as seguintes providências:

- 1) Oficie-se o Tribunal Regional Eleitoral deste Estado, comunicando a condenação do réu, para cumprimento do quanto estatuído pelo artigo 15, III, da Constituição Federal;
- 2) Oficie-se ao I.I.R.G.D., fornecendo informações sobre a condenação do réu.

P.I.C.

Guarulhos, 29 de junho de 2022.

PRISCILA DEVECHI FERRAZ MAIA
Juíza de Direito

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À
MARGEM DIREITA